P U T U S A N

Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EKAL PURNAIRAWAN ALIAS EKA.
2. Tempat lahir : Jakarta.
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/19 Januari 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Tanah Rendah Sebrang I RT 04 RW 03 Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Ekal Purnairawan Alias Eka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;

H. Abd. Rahman, S.H.,M.H. dan Dian Andriani, S.H.,M.H. dkk, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (POSBAKUM), berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 2 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN JKT.SEL tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKAL PURNAIRAWAN alias EKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,02 (dua koma nol dua) gram;
   - 1 (satu) pack plastik klip kosong;
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah;
   - 1 (satu) buah handphone Infinix warna hijau dengan nomor simcard 088293362000

     Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya tuntutan pidana, karena Terdakwa koperatif, jujur dan sopan sopa dipersidangan serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Terdakwa EKAL PURNAIRAWAN alias EKA pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan di daerah Boncos, Jakarta Barat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I,* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang bermaksud ingin membeli narkotika jenis shabu untuk dijual kembali kemudian mendatangi daerah Boncos Jakarta Barat untuk membeli shabu, kemudian di tempat tersebut Terdakwa membeli shabu seharga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. SURYADI (DPO) dengan sistem pembayaran Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi jika shabu tersebut laku terjual, kemudian Terdakwa menerima shabu dari Sdr. SURYADI (DPO) sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Tanah Rendah Sebrang I RT 04 RW 03 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
- Selanjutnya Terdakwa mendapat pesanan shabu dari temannya yang bernama LANA (DPO) melalui pesan Whatsapp yang telah dihapus oleh Terdakwa yang intinya Sdr. LANA (DPO) memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan atas pesanan shabu tersebut Terdakwa kemudian menerima pembayaran dari Sdr. LANA (DPO) sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) , kemudian masih di Hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. LANA (DPO) di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa menyerahkan shabu kepada Sdr. LANA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket sesuai pesanan.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa kembali mendapat pesanan shabu dari Sdr. LANA (DPO) kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. LANA (DPO) di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa menyerahkan paket shabu kepada Sdr LANA (DPO) sebanyak 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) gram dan menerima pembayaran sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke daerah Boncos, Jakarta Barat dan menemui Sdr. SURYADI (DPO) lalu membayar kekurangan pembelian shabu sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB saat Terdakwa berada di Gang I Jl. Jati Baru RW 03 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat kemudian ditangkap oleh Petugas Polres Metro Jakarta Selatan diantaranya yaitu Saksi RAGIL DIPUTRA dan Saksi SISWO HANDOYO yang awalnya mendapat informasi mengenai adanya tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Selatan yang kemudian bergeser ke daerah Boncos, Jakarta Barat dan terakhir di Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti diantaranya 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) pack berisikan plastik-plastik klip kosong yang seluruhnya berada di dalam dompet kecil warna merah serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SURYADI (DPO) pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan di daerah Boncos, Jakarta Barat dengan harga Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sebagian telah dijual kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri dengan No. Lab : 0087/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0076/2023/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika golongan I dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EKAL PURNAIRAWAN alias EKA pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Gang I Jl. Jati Baru RW 03 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Metro Jakarta Selatan diantaranya yaitu Saksi RAGIL DIPUTRA dan Saksi SISWO HANDOYO yang awalnya mendapat informasi mengenai adanya tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Selatan yang kemudian bergeser ke daerah Boncos, Jakarta Barat dan terakhir di Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti diantaranya yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,02 (dua koma nol dua) gram, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa untuk dijual kepada orang lain, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Metro Jakarta Selatan untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri dengan No. Lab : 0087/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0076/2023/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa ada izin dari instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAGIL DIPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
   - Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan;
   - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi diantaranya yaitu Sdr. SISWO HANDOYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Gang I Jl. Jati Baru RW 03 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
   - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap awalnya Saksi dan tim mendapat informasi mengenai adanya tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Selatan yang dilakukan oleh orang yang disebutkan ciri-cirinya oleh informan, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan namun kemudian Saksi dan tim mendapat informasi lagi bahwa melakukan transaksi shabu di daerah Boncos, Jakarta Barat dan terakhir Saksi dan tim mendapat informasi akan ada transaksi yang dilakukan oleh target di Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi dan tim bergerak menuju lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh informan dengan gerak gerik yang mencurigakan yang akhrinya Saksi dengana tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti diantaranya yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) pack berisikan plastik-plastik klip kosong yang seluruhnya berada di dalam dompet kecil warna merah serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor simcard 088293362000;
- Bahwa, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SURYADI (DPO) pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 di pinggir jalan di daerah Boncos, Jakarta Barat dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian sisanya baru dibayarkan setelah Terdakwa melakukan penjualan;
- Bahwa, sebagian shabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu Sdr. LANA (DPO) sebanyak dua kali pembelian dengan jumlah kurang lebih 3 (tiga) gram hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 dan Kamis tanggal 5 Januari 2023 di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SISWO HANDOYO, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
   - Bahwa Saksi merupakan Petugas Kepolisian yang bertugas di Polres Metro Jakarta Selatan;
   - Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi diantaranya yaitu Sdr. SISWO HANDOYO telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Gang I Jl. Jati Baru RW 03 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat;
   - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap awalnya Saksi dan tim mendapat informasi mengenai adanya tindak pidana narkotika di wilayah Jakarta Selatan yang dilakukan oleh orang yang disebutkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ciri-cirinya oleh informan, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan namun kemudian Saksi dan tim mendapat informasi lagi bahwa melakukan transaksi shabu di daerah Boncos, Jakarta Barat dan terakhir Saksi dan tim mendapat informasi akan ada transaksi yang dilakukan oleh target di Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya Saksi dan tim bergerak menuju lokasi tersebut dan mendapati Terdakwa yang ciri-cirinya seperti yang disebutkan oleh informan dengan gerak gerik yang mencurigakan yang akhrinya Saksi dengana tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa didapatkan barang bukti diantaranya yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) pack berisikan plastik-plastik klip kosong yang seluruhnya berada di dalam dompet kecil warna merah serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor simcard 088293362000;
- Bahwa, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengaku mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. SURYADI (DPO) pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 di pinggir jalan di daerah Boncos, Jakarta Barat dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) baru dibayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian sisanya baru dibayarkan setelah Terdakwa melakukan penjualan;
- Bahwa, sebagian shabu tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yaitu Sdr. LANA (DPO) sebanyak dua kali pembelian dengan jumlah kurang lebih 3 (tiga) gram hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 dan Kamis tanggal 5 Januari 2023 di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa, saksi mengenali dan membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP benar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Gang I Jl. Jati Baru RW 03 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat terkait tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saat penggeledahan Petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti diantaranya yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) pack berisikan plastik-plastik klip kosong yang seluruhnya berada di dalam dompet kecil warna merah serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor simcard 088293362000;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SURYADI (DPO) pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan di daerah Boncos, Jakarta Barat yang mana awalnya Terdakwa membelinya sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi jika shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa, setelah mendapatkan shabu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Tanah Rendah Sebrang I RT 04 RW 03 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa mendapat pesanan shabu dari teman yang bernama LANA (DPO) melalui pesan Whatsapp yang intinya Sdr. LANA (DPO) memesan shabu sebanyak 2 (dua) gram dan atas pesanan shabu tersebut Terdakwa kemudian menerima pembayaran dari Sdr. LANA (DPO) sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian masih di hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. LANA (DPO) di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa menyerahkan shabu kepada Sdr. LANA (DPO) sebanyak 2 (dua) paket sesuai pesanan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa kembali mendapat pesanan shabu dari Sdr. LANA (DPO) kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. LANA (DPO) di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat dan saat itu Terdakwa menyerahkan paket shabu kepada Sdr LANA (DPO)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebanyak 1 (satu) gram dan menerima pembayaran sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke daerah Boncos, Jakarta Barat dan menemui Sdr. SURYADI (DPO) lalu membayar kekurangan pembelian shabu sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa mengenai dan membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana narkotika dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,02 (dua koma nol dua) gram.
- 1 (satu) pack plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
- 1 (satu) buah handphone Infinix warna hijau dengan nomor simcard 088293362000.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri dengan No. Lab : 0087/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0076/2023/NF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Gang I Jl. Jati Baru RW 03 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat penggeledahan Petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti diantaranya yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) pack berisikan plastik-plastik klip kosong yang seluruhnya berada di dalam dompet kecil warna merah serta 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor simcard 088293362000;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri dengan No. Lab : 0087/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0076/2023/NF berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SURYADI (DPO) pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan di daerah Boncos, Jakarta Barat yang mana awalnya Terdakwa membelinya sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi jika shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa telah menjual shabu tersebut kepada Sdr. LANA (DPO) di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) paket sesuai pesanan menerima pembayaran dari Sdr. LANA (DPO) sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa kembali menjual shabu kepada Sdr. LANA (DPO) sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. LANA (DPO) di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) gram dan menerima pembayaran sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke daerah Boncos, Jakarta Barat dan menemui Sdr. SURYADI (DPO) lalu membayar kekurangan pembelian shabu sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja yang menurut hukum sebagai subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum ataupun badan usaha yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Ekal Purnairawan Alias Eka** sebagai Terdakwa, yang identitasnya sama dengan nama Terdakwa dalam surat dakwaan dan Identitas Tersangka dalam BAP, dengan demikian tidak terjadi error in Persona dalam hal Penuntut Umum mengajukan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan menurut pasal yang didakwakan itu tergantung dari pertimbangan unsur berikutnya, yang jelas dalam perkara ini Penuntut Umum tidak salah mengajukan orang yang telah didakwanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pembuktiannya bersifat alternatif sehingga tidak harus secara keseluruhannya dari jenis perbuatan tersebut harus terbukti, apabila salah satu jenis perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika) yang penggolongannya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa, benar saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di Gang I Jl. Jati Baru RW 03 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat penggeledahan Petugas Kepolisian mendapatkan barang bukti diantaranya yaitu : 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,02 (dua koma nol dua) gram, 1 (satu) pack berisikan plastik-plastik klip kosong yang seluruhnya berada di dalam dompet kecil warna merah serta 1 (satu) buah handphone merek Infinix warna hijau dengan nomor simcard 088293362000;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri dengan No. Lab : 0087/NNF/2023 tanggal 24 Januari 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0076/2023/NF berupa kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung ***Metamfetamina*** yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa, benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari Sdr. SURYADI (DPO) pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan di daerah Boncos, Jakarta Barat yang mana awalnya Terdakwa membelinya sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi jika shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa, benar pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa telah menjual shabu tersebut kepada Sdr. LANA (DPO) di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) paket sesuai pesanan menerima pembayaran dari Sdr. LANA (DPO) sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa kembali menjual shabu kepada Sdr. LANA (DPO) sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. LANA (DPO) di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) gram dan menerima pembayaran sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke daerah Boncos, Jakarta Barat dan menemui Sdr. SURYADI (DPO) lalu membayar kekurangan pembelian shabu sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti narkotika golongan I jenis shabu dengan cara membeli dari seseorang bernama Suryadi (DPO) pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 WIB di pinggir jalan di daerah Boncos, Jakarta Barat yang mana awalnya Terdakwa membelinya sebanyak kurang lebih 5 (lima) gram dengan Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan sistem pembayaran Terdakwa membayar secara tunai sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan dilunasi jika shabu tersebut laku terjual, kemudian pada tanggal pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa telah menjual shabu tersebut kepada Sdr. LANA (DPO) di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat sebanyak 2 (dua) paket sesuai pesanan menerima pembayaran dari Sdr. LANA (DPO) sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 Terdakwa kembali menjual shabu kepada Sdr. LANA (DPO) sekitar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pukul 15.30 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. LANA (DPO) di parkiran Alfamart Jl. Jati Baru Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) gram dan menerima pembayaran sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke daerah Boncos, Jakarta Barat dan menemui Sdr. SURYADI (DPO) lalu membayar kekurangan pembelian shabu sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti membeli dan menjual Narkotika golongan I, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang pribadi maupun badan hukum untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah Menjual dan Menjadi Perantara dalam Jual beli Narkotika Golongan I dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah ditentukan secara hukum, yakni harus memiliki ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimangkan dalam unsur ke 2 (dua) diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan membeli dan menjual Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan yang berhubugan dengan narkotika, maka perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual Narkotika golongan I tiada berhak dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangn diatas unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksan berlangsung pada diri Terdakwa tidak didapat keadaan yang sipatnya dapat membenarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan atau menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, dalam hal ini Majelis hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam nota Pembelaannya Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum, yang mana Penasihat hukum Terdakwa tidak sependapat tentang lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena Terdakwa Koperatif, jujur dan sopan serta merasa bersalah selama persidangan, oleh karena itu Penasihat hukum Terdakwa memohon keringan hukuman dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pidana pokoknya bersifat Komulatif, dimana terhadap Pelaku tindak pidana yang melanggar pasal tersebut disamping dijatuhi Pidana Penjara juga dijatuhi pidana Denda, yang mana jika pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terpidana, maka diganti dengan pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,02 (dua koma nol dua) gram
- 1 (satu) pack plastik klip kosong
- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah
- 1 (satu) buah handphone Infinix warna hijau dengan nomor simcard 088293362000

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam memberantas dan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ekal Purnairawan Alias Eka** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan narkotika jenis shabu berat bruto keseluruhan 2,02 (dua koma nol dua) gram.
   - 1 (satu) pack plastik klip kosong.
   - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah.
   - 1 (satu) buah handphone Infinix warna hijau dengan nomor simcard 088293362000.

   Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 15 juni 2023, oleh kami, Elfian, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Djuyamto, S.H.,M.H, dan Agung Sutomo Thoba, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim anggota tersebut dibantu oleh Mory Sensy Siregar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Pompy Polansky Alanda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Djuyamto, S.H,M.H..	Elfian, S.H.,M.H.

Agung Utomo Thoba, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mory Sensy Siregar, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)